



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE MATÉRIA FINALÍSTICA DA 4ª REGIÃO
NÚCLEO C - ECONÔMICO, REGULAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ATUAÇÃO PRIORITÁRIA - NAP
AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 1942, BAIRRO TRÊS FIGUEIRAS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90480-002

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BLUMENAU

NÚMERO: 5012227-71.2018.4.04.7205

PARTE(S): INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

PARTES(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

Acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade- SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil – SDC acostados no evento 401, os quais atestam as condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteux, o IPHAN se manifesta por meio do Ofício Nº 1985/2023/CNA/DEPAM-IPHAN e do PARECER TÉCNICO nº 537/2023/DIVTEC IPHAN-SC/IPHAN-SC, anexos, que concluem, em síntese, o seguinte:

A) O IPHAN não possui atribuição para tecer considerações sobre as conclusões técnicas apresentadas pelo Estado de Santa Catarina no evento 401;

B) O patrimônio arqueológico é protegido pela Constituição Federal e pela Lei nº3924/1961. Considerando a ocorrência dos sítios arqueológicos Barragem Norte 01 e Barragem Norte 02 nas áreas de influência da Barragem Norte e seu Canal Extravaso, o trâmite de anuência do IPHAN no licenciamento ambiental deve ser seguido regularmente, com o intuito de evitar impactos ao patrimônio histórico.

Sendo estas as considerações pertinentes, o IPHAN requer o prosseguimento do feito.

Pede deferimento.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2023.

CAMILA MARTINS VIEIRA MARTINS
PROCURADORA FEDERAL



MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Centro Nacional de Arqueologia

Ofício Nº 1985/2023/CNA/DEPAM-IPHAN

À Senhora

Estela Vilela Gonçalves

Procuradora Federal - PF-IPHAN/PGF/AGU

Assunto: NUP 00850.000432/2023-12 - ref. danos materiais, localização e destinação de sítios e vestígios arqueológicos, e conflitos com a população indígena no âmbito da manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux.

Processo IPHAN nº 00850.000432/2023-12

Senhora Procuradora,

1. Cumprimentando-a cordialmente, em atenção à Cota n. 01566/2023/PFIPHAN/PGF/AGU (SEI nº 4851605), reitero o teor do Ofício Nº 1909/2023/CNA/DEPAM-IPHAN (SEI nº 4837234), encaminhado à Procuradoria em 27/10/2023.
2. Por oportuno, com base no DESPACHO Nº 275/2023 CONAC/CNA/DEPAM (SEI nº 4874792), com o qual estou de acordo, esclarecemos que o Iphan não possui competência para emitir comentários sobre as conclusões apresentadas na documentação técnica anexa no SEI nº 4851585. No entanto, conforme o Parecer Técnico nº 116/2023/COSOL/CNA/DEPAM (SEI nº 4822746), encaminho os arquivos *shapefiles* com a poligonal dos Sítios Arqueológicos Barragem Norte 1 e Barragem Norte 2 (SEI nº 4857326), para conhecimento e demais providências.
3. Além disso, é importante reiterar que o patrimônio arqueológico é considerado bem da União, conforme o Art. 20 da Constituição Federal de 1988, e é protegido pela Lei Federal nº 3.924 de 1961, conforme descrito a seguir:

Art 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:

- a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente.
- b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;
- c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso

prolongado ou de aldeamento, "estações" e "cerâmicos", nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográfico;

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios.

Art 3º São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas *b*, *c* e *d* do artigo anterior, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não caducas.

Art. 5º Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que se refere o art. 2º desta lei, será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acordo com o disposto nas leis penais.

4. Por fim, reitero que o trâmite de anuência desta autarquia no licenciamento ambiental deve ser seguido regularmente com o intuito de evitar danos ao patrimônio arqueológico em atendendo à legislação vigente.

5. Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jeanne Cristina Menezes Crespo

Diretora

Centro Nacional de Arqueologia

CNA/DEPAM/IPHAN



Documento assinado eletronicamente por **Jeanne Cristina Menezes Crespo**, **Diretora do Centro Nacional de Arqueologia**, em 17/11/2023, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **4875064** e o código CRC **6591FC4C**.

Centro Empresarial Brasília 50 - SEPS 702/902, Bloco C, Torre A - Bairro Asa Sul,
Brasília. CEP 70390-025

Telefone: (61) 2024-6300 | Website: www.iphan.gov.br



Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Divisão Técnica do IPHAN-SC

PARECER TÉCNICO nº 537/2023/DIVTEC IPHAN-SC/IPHAN-SC

ASSUNTO: Subsídios para resposta ao Ofício n. 01037/2023/NAP-A/EFIN4/PGF/AGU (SEI nº 4851569)

REFERÊNCIA: Proc. 00850.000432/2023-12

Florianópolis, 03 de novembro de 2023.

Para: **Regina Helena Meirelles Santiago**

Superintendente do IPHAN em Santa Catarina

Cumprimentando-a cordialmente, venho em atendimento ao Despacho 1243 (SEI nº 4852236) que solicita análise do Ofício n. 01037/2023/NAP-A/EFIN4/PGF/AGU (4851569), encaminhado pela Cota n. 01566/2023/PFIPHAN/PGF/AGU (4851605), visando emissão de considerações ou manifestação acerca dos documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade- SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil - SDC, os quais atestam as condições de segurança e de operação da barragem de José Boiteaux.

Nesse sentido, os documentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade- SIE e da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil - SDC dizem respeito a laudos de segurança de operação das Barragem Oeste - Município de Taió, Barragem Sul - Município de Ituporanga, e Barragem Norte - Município de José Boiteaux. Nesse quesito, como já apontado pela Cota n. 01566/2023/PFIPHAN/PGF/AGU (SEI nº 4851605), entendemos não ser competência do Iphan para tecer comentários sobre as conclusões apresentadas na documentação técnica anexa.

Contudo, cabe ressaltar, conforme colocado pelo Parecer Técnico 116 (SEI nº 4822746), que há a ocorrência dos sítios arqueológicos Barragem Norte 01 e Barragem Norte 02 nas áreas de influência da Barragem Norte e seu Canal Extravasar. Com isso, o patrimônio arqueológico é protegido por lei, a Lei nº 3924/1961, e o trâmite de anuência desta autarquia no licenciamento ambiental deve ser seguido regularmente com o intuito de evitar impactos ao mesmo e atendendo à legislação vigente.

Assim concluído e fundamentado, submete-se o presente parecer à consideração superior para que haja, s.m.j., posterior notificação aos interessados.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Isabela da Silva Muller, Arqueóloga**, em 03/11/2023, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **4853466** e o código CRC **8A65F8F8**.

Referência: Processo nº 00850.000432/2023-12

SEI nº 4853466